

1500384-57.2019.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL CESAR LAMEU

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 20/04/2018, no local e horário descritos na denúncia, MICHEL CESAR LAMEU "(...)guardava em uma bancada porções de drogas para entrega e consumo de terceiros. Guardas civis estavam em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

1500384-57.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-57.2019.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL CESAR LAMEU

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 20/04/2018, no local e horário descritos na denúncia, MICHEL CESAR LAMEU "(...)guardava em uma bancada porções de drogas para entrega e consumo de terceiros. Guardas civis estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com o denunciado em atitudes suspeitas, pois ele estava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e mexendo em algo na bancada, situada ao lado do bar. Ao notar a presença da equipe, o denunciado tentou deixar o local, carregando um

refrigerante um lanche nas mãos. Realizada a abordagem, MICHEL declarou que havia comprado o lanche no bar, para pagamento posterior, sob alegativa de não contar com recursos para aquisição da alimentação. Quando os guardas questionaram o atendente do estabelecimento, descobriram que o denunciado havia pagado o lanche em dinheiro. Em busca pessoal, localizaram em poder do denunciado a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro. Ato contínuo, os agentes públicos dirigiram-se até onde estava a bancada de madeira, que era manuseada pelo denunciado anteriormente à abordagem, e averiguaram que no interior dela havia 38 (trinta e oito) porções de maconha." Defesa preliminar nos autos. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório. Alegações finais do Ministério Público, com pedido de condenação nos termos da denúncia. Nos memoriais escritos, a Defesa requer a absolvição (fls. 124/126).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O guarda civil MELO disse ter visto o acusado perto de uma bancada de frutas abandonada, à noite. Ao ver a viatura o réu saiu dali. Decidiram verificar e nada encontraram na posse do acusado. Disse que somente o réu estava naquele local.

No mesmo sentido foi o relato do guarda civil MARCELINO.

Não há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

Os guardas civis viram apenas o acusado junto a uma bancada abandonada de venda de frutas, local onde estava o entorpecente ilícito.

Assim, não viram o réu em contato com o entorpecente, bem como não viram o acusado em contato com algum usuário.

Na posse do acusado não havia entorpecente ilícito.

Nada há nos autos que vincule o acusado ao entorpecente apreendido.

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO MICHEL CESAR LAMEU da acusação de incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 e, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA